

STATUTS

A. CONSTITUTION : OBJET – SIÈGE SOCIAL – DURÉE

ARTICLE 1 : CONSTITUTION ET DENOMINATION

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1^{er} juillet 1901, modifiée par la loi n° 81 909 du 09 octobre 1981 et le décret du 16 août 1901 ayant pour titre :

SAINT DOULCHARD BASKET BALL (S.D.B.B.)

ARTICLE 2 : OBJET

L'Association a pour but de développer et promouvoir le Basket Ball à Saint-Doulchard. Le SDBB est affilié à la FFBB.

Le SDBB s'interdit toutes discussions ou manifestations de caractère racial, politique ou confessionnel.
Le club s'interdit toute discrimination.

ARTICLE 3 : SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé à :

MAIRIE DE SAINT DOULCHARD
Place de l'Hôtel de Ville
18230 SAINT DOULCHARD

Il pourra être transféré par simple décision du Conseil d'Administration ; la ratification par l'Assemblée Générale sera nécessaire.

ARTICLE 4 : DUREE

La durée de l'association est illimitée.

B. COMPOSITION

ARTICLE 5 : COMPOSITION

L'association se compose de :

1. Membres d'Honneur

Ce titre peut être décerné par le Conseil d'Administration aux personnes qui rendent ou qui ont rendu des services importants à l'Association. Ils sont dispensés du paiement d'une cotisation. Leur nombre et les critères de décernement de ce titre seront déterminés par le règlement intérieur. Ils n'ont pas de voix délibérative.

2. Membres Actifs

Sont appelés membres actifs, les membres de l'Association qui participent régulièrement aux activités et contribuent à la réalisation des objectifs. Ils paient une cotisation annuelle fixée par l'Assemblée Générale.

ARTICLE 6 : CONDITIONS D'ADHESION

L'admission des membres actifs est prononcée par le Conseil d'Administration qui statue lors de chacune de ses réunions.

ARTICLE 7 : PERTE DE LA QUALITÉ DE MEMBRE

La qualité de membre se perd :

- ✓ Par décès
- ✓ Par démission adressée par écrit au Président
- ✓ Par exclusion prononcée par le Conseil d'Administration pour infraction aux présents statuts ou motif grave portant préjudice moral ou matériel à l'Association
- ✓ Par radiation prononcée par le Conseil d'Administration pour non-paiement de la cotisation

Avant la prise de décision éventuelle d'exclusion ou de radiation, le membre concerné est invité, au préalable, à fournir des explications écrites au Conseil d'Administration.

ARTICLE 8 : RESPONSABILITE DES MEMBRES

Le patrimoine de l'Association répond seul des engagements pris en son nom, et aucun des associés ou membres du bureau ne pourra en être tenu responsable, hormis dans les cas prévus par la législation en vigueur.

C. ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT

ARTICLE 9 : CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'Administration de l'Association est composé de 9 membres ou plus âgés d'au moins 16 ans révolus. Les membres sortants sont rééligibles. Le renouvellement de l'ensemble du Conseil d'Administration sera effectué conformément à la période mentionnée sur le règlement intérieur.

En cas de vacance, (décès, démission, exclusion, etc...), le Conseil d'Administration pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l'époque ou devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés.

ARTICLE 10 : ELECTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

L'Assemblée Générale appelée à élire le Conseil d'Administration est composée des membres actifs de l'Association à jour de leur cotisation et âgés d'au moins 16 ans. Les votes ont lieu à main levée sauf si le quart au moins des membres présents demande un vote à bulletin secret.

ARTICLE 11 : RÉUNIONS

Le Conseil d'Administration se réunit chaque fois qu'il est convoqué par courrier ou par courriel par son Président ou sur la demande d'au moins la moitié de ses membres. Il se réunit au moins 2 fois par an.

La présence du tiers de ses membres est nécessaire pour que le Conseil d'Administration puisse délibérer valablement.

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas d'égalité, la voix du Président est prépondérante.

Seules les questions figurant à l'ordre du jour peuvent faire l'objet d'un vote. En outre, les pouvoirs éventuellement délivrés doivent être libellés par écrit en fonction des différents points de l'ordre du jour.

Toutes les délibérations du Conseil d'Administration sont consignées dans un registre spécial et signées du Président et du Secrétaire.

Toute personne siégeant au sein du Conseil d'Administration ne peut disposer que d'un seul pouvoir.

ARTICLE 12 : EXCLUSION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Tout membre du Conseil d'Administration qui aura manqué sans excuse trois séances consécutives, sera considéré comme démissionnaire. Il sera remplacé conformément à l'article 9 alinéa 2 des présents statuts.

ARTICLE 13 : RÉMUNÉRATION

Les fonctions des membres du Conseil d'Administration sont gratuites. Toutefois, les frais et débours occasionnés par l'accomplissement de leur mandat leur sont remboursés au vu des pièces justificatives, en fonction des dispositions prises au règlement intérieur. Le rapport financier présenté à l'Assemblée Générale Ordinaire doit faire mention des remboursements de frais de mission, de déplacement ou de représentation payés à des membres du Conseil d'Administration.

ARTICLE 14 : ATTRIBUTIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'Administration est investi d'une manière générale des pouvoirs les plus étendus dans la limite des buts de l'Association et dans le cadre des résolutions adoptées par les Assemblées Générales. Il fixe les objectifs intermédiaires, les méthodes, les moyens et les modalités de contrôle des actions menées conformément aux priorités définies en Assemblée Générale.

Il peut autoriser tout acte et opération permis à l'Association et qui ne sont pas réservés à l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire.

Il se prononce sur toutes les admissions des membres de l'Association et confère les éventuels titres de membre d'Honneur. C'est lui, également, qui prononce les éventuelles mesures d'exclusion ou de radiation des membres.

Il surveille notamment la gestion des membres du bureau et a toujours le droit de se faire rendre compte de leurs actes.

Il peut, en cas de faute grave, suspendre les membres du bureau à la majorité.

Il fait ouvrir tous les comptes en banque, aux chèques postaux et auprès de tous autres établissements de crédit, effectue tous emplois de fonds, sollicite toutes subventions.

Il peut déléguer tout ou partie de ses attributions au bureau de l'Association.

ARTICLE 15 : LE BUREAU

Le Conseil d'Administration élit un Président en son sein, à la majorité absolue des membres en fonction. Le Conseil d'Administration forme en son sein un bureau qui comprend le Président et au moins 2 membres avec un maximum de 5 élus au scrutin majoritaire. Nul ne peut être élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni la majorité absolue des présents.

Le Président du Conseil d'Administration dispose d'une voix prépondérante en cas de partage des voix.

Outre le Président, le bureau est constitué comme suit :

- ✓ Un secrétaire et éventuellement un secrétaire adjoint
- ✓ Un trésorier et éventuellement un trésorier adjoint

Il peut en outre être composé d'un ou plusieurs vice-Présidents.

ARTICLE 16 : RÔLE DES MEMBRES DU BUREAU

Le bureau du Conseil d'Administration est spécialement investi des attributions suivantes :

- a) Le Président dirige les travaux du Conseil d'Administration et assure le fonctionnement de l'association qu'il représente. En cas d'empêchement, il peut déléguer, sur avis du Conseil d'Administration, ses pouvoirs à un des membres du bureau.
- b) Le Secrétaire est chargé de tout ce qui concerne la correspondance interne, notamment l'envoi des diverses convocations. Il rédige les procès-verbaux des séances tant du Conseil d'Administration que des Assemblées Générales, et en assure la transcription sur les registres prévus à cet effet.
- c) Le Trésorier tient les comptes de l'Association. Il effectue tous paiements et perçoit toutes recettes sous la surveillance du Président. Il tient une comptabilité régulière, au jour le jour, de toutes les opérations tant en recettes qu'en dépenses, et rend compte à l'Assemblée Générale qui statue sur la gestion.

ARTICLE 17 : DISPOSITIONS COMMUNES POUR LA TENUE DES ASSEMBLEES GÉNÉRALES

Les Assemblées Générales se composent de tous les membres de l'Association à jour de leurs cotisations.

Les Assemblées Générales se réunissent sur convocation du Président de l'Association ou sur la demande des membres représentant au moins le tiers des membres. Dans ce dernier cas, les convocations à l'Assemblée Générale doivent être adressées dans les trois jours du dépôt de la demande pour être tenue dans les quinze jours suivant l'envoi des dites convocations.

Les convocations doivent mentionner obligatoirement l'ordre du jour prévu et fixé par les soins du Conseil d'Administration. Elles sont faites aux membres dix jours au moins à l'avance par courriel.

Seules seront valables les résolutions prises par l'Assemblée Générale sur les points inscrits à l'ordre du jour.

La présidence de l'Assemblée Générale appartient au Président ou en son absence à un des membres du bureau. Le bureau de l'Assemblée est celui de l'Association.

Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial, signés par le Président et le Secrétaire.

Seuls auront droit de vote, les membres présents âgés d'au moins 16 ans au jour de l'AG ou les représentants légaux des membres de moins de 16 ans et ceux disposant d'une procuration. Chaque membre ne peut disposer que de trois procurations. Le vote par correspondance n'est pas autorisé.

Le vote ne pourra s'effectuer que si le tiers au moins des membres de l'Association est présent ou représenté ; il s'exerce à la majorité absolue. **Lorsque le quorum n'est pas atteint, la réunion d'une seconde assemblée aura lieu dans l'heure qui suit et pourra statuer sur le même ordre du jour sans condition de quorum.** Il est également tenu une feuille de présence qui est signée par chaque membre présent et certifiée conforme par le bureau de l'Assemblée.

ARTICLE 18 : NATURE ET POUVOIR DES ASSEMBLEES

Les Assemblées Générales régulièrement constituées représentent l'universalité des membres de l'Association dans la limite des pouvoirs qui leur sont conférés par les présents statuts. Les Assemblées obligent par leurs décisions tous les membres, y compris les absents.

ARTICLE 19 : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Au moins une fois par an, les adhérents sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire dans les conditions prévues à l'article 17.

L'Assemblée entend les rapports sur la gestion du Conseil d'Administration, notamment sur la situation morale et financière de l'Association.

L'Assemblée, après avoir délibéré et statué sur les différents rapports, approuve les comptes de l'exercice clos, vote le budget de l'exercice suivant, et délibère sur toutes les autres questions figurant à l'ordre du jour.

Elle pourvoit à la nomination ou au renouvellement des membres du Conseil d'Administration dans les conditions prévues aux articles 9 et 10 des présents statuts.

Elle fixe aussi le montant des cotisations annuelles.

Les décisions de l'Assemblée Générale Ordinaire sont prises selon les conditions décrites à l'article 17 des présents statuts.

Toutes les délibérations sont prises à main levée.

Tous les votes ont lieu à main levée. Toutefois, à la demande du quart au moins des membres présents, les votes peuvent se dérouler au scrutin secret.

ARTICLE 20 : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Elle est convoquée dans les conditions prévues à l'article 17 des présents statuts.

Pour la validité des décisions, l'Assemblée Extraordinaire doit comprendre au moins le tiers des membres présents ayant droit de vote.

Si cette proposition n'est pas atteinte, l'Assemblée Extraordinaire aura lieu dans l'heure qui suit. Elle peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

L'Assemblée Générale Extraordinaire statue sur les questions qui sont de sa seule compétence, à savoir, les modifications à apporter aux présents statuts, dissolution anticipée, etc...

Les délibérations sont prises obligatoirement à la majorité du tiers des membres présents.

Les votes ont lieu à main levée, sauf si le quart des membres présents exige le vote secret.

D. RESSOURCES DE L'ASSOCIATION – COMPTABILITÉ

ARTICLE 21 : RESSOURCES DE L'ASSOCIATION

Les ressources de l'Association se composent :

- ✓ Des produits des cotisations versées par les membres
- ✓ Des subventions éventuelles de l'Etat, des Départements, des Communes
- ✓ Du produit des manifestations, des intérêts et redevances des biens qu'elle pourrait posséder ainsi que les rétributions pour services rendus.
- ✓ Toutes autres ressources ou subventions qui ne seraient pas contraires aux lois en vigueur.

ARTICLE 22 : COMPTABILITE

Il est tenu, au jour le jour, une comptabilité en recettes et en dépenses pour l'enregistrement de toutes les opérations financières.

ARTICLE 23 : DISSOLUTION DE L'ASSOCIATION

La dissolution est prononcée à la demande du Conseil d'Administration par l'Assemblée Générale Extraordinaire convoquée spécialement à cet effet.

Les conditions de convocation et les modalités de tenue d'une telle assemblée sont celles prévues à l'article 17 des présents statuts.

Pour la validité des décisions, l'Assemblée doit comprendre au moins le tiers des membres ayant droit de vote.

Si cette proposition n'est pas atteinte, l'Assemblée est convoquée à nouveau, mais à quinze jours d'intervalle. Elle peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

Pour être valable, la décision requiert l'accord le tiers des membres présents.

Le vote a lieu à main levée, sauf si le quart au moins des membres exigent le vote secret.

ARTICLE 24 : DISSOLUTION DES BIENS

En cas de dissolution, l'Assemblée Générale Extraordinaire désigne un ou plusieurs liquidateurs qui seront chargés de la liquidation des biens de l'Association, et dont elle détermine les pouvoirs.

En aucun cas, les membres de l'Association ne pourront se voir attribuer, en dehors de la reprise de leurs apports, une part quelconque des biens de l'Association.

L'actif net subsistant sera dévolu conformément à l'article 9 de la loi du 1^{er} juillet et au décret du 16 août 1901.

ARTICLE 25 : MODIFICATION DES STATUTS

Les présents statuts peuvent être modifiés lors d'une assemblée générale par validation à la majorité simple.

Président du SDBB Julien TESSIOT

Secrétaire du SDBB Sylvie PACHECO

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Julien TESSIOT', written over a horizontal line.A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Sylvie PACHECO', written over a horizontal line.

€

E. TABLE DE REVISION

Date révision	Objet	Auteur
08/06/2017	Mise à jour format du document et ajout d'une table de révision	Yann Pacheco
23/06/2017	Modifications soulignées	Sylvie Pacheco
04/06/2022	Modifications art 10-17-19	Sylvie Pacheco